



*Правовий статус відповідального працівника
суб'єкта первинного фінансового моніторингу,
його повноваження.
(небанківські фінансові установи)*

Балабаєва І.Е.
2026 рік



Нормативно-правова база

- ЗАКОН УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про запобігання та протидію легалізації);
- ПОЛОЖЕННЯ про здійснення установами фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 28.07.2020 № 107 (далі – Положення № 107);
- ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 850 «Деякі питання організації фінансового моніторингу»;
- ПОРЯДОК повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, наказ Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5;
- інші нормативно-правові акти та інформаційні матеріали з питань фінансового моніторингу.

Ефективність втілення покладених функцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу пред'являє до їх представників, зокрема, **відповідальних працівників особливі вимоги** – кваліфікації і навички під час здійснення професійних компетенцій, певним чином відрізняючи від інших сфер суспільних відносин.

Відповідальний працівник є **ключовою фігурою** в суб'єкті первинного фінансового моніторингу, що у співпраці із керівником координує антилегалізаційні заходи на рівні суб'єкта.

На законодавчому та теоретичному рівнях **правовий статус** відповідального працівника розглядається як сукупність структурних елементів, які й визначають його зміст.

Таким чином, сучасна структура правового статусу розглядається як комплекс, що включає суб'єктивні права, юридичні обов'язки, правосуб'єктність (правоздатність, дієздатність) та гарантії.

До змісту **правового статусу** додатково належать структурні елементи свободи, законні інтереси й деліктоздатність*.

Свободи — це сфери діяльності особи, у які держава не втручається, дозволяючи діяти на власний розсуд, але забезпечуючи правовий захист (наприклад, свобода світогляду, свобода творчості).

Законні інтереси — це юридично дозволені прагнення особи, що не є суб'єктивними правами, але перебувають під охороною закону (наприклад, інтерес у захисті репутації, інтерес у стабільності правовідносин).

Деліктоздатність — це здатність особи нести юридичну відповідальність за вчинені правопорушення (делікти), яка є складовою правосуб'єктності.

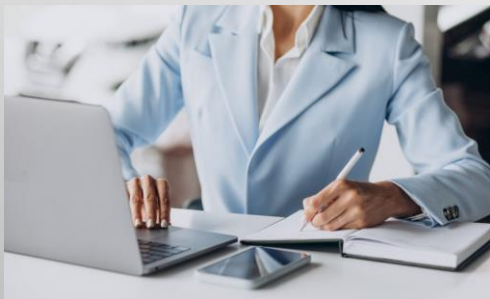
- Вимога, що стосується **правового статусу відповідального працівника**, визначає його керівну роль у суб'єктів первинного фінансового моніторингу – він призначається за посадою на рівні керівництва.

Така вимога національного законодавства зумовлюється міжнародним стандартом, а саме **18-ю Рекомендацією FATF**, яка разом із Методологією її оцінки передбачає, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні бути зобов'язані впроваджувати програми з протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму, які стосуються ризиків та розміру діяльності та які включають заходи щодо виконання вимог на рівні керівництва (в тому числі призначення відповідального працівника на рівні керівництва)

Працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник) суб'єкт первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ) призначає відповідно до вимог частини першої статті 8 Закону.

Відповідно до частини другої статті 8 Закону СПФМ обов'язаний, зокрема:

- стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу,
- та повідомляти спеціально уповноважений орган **в порядку, визначеному Національним банком України** для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк України відповідно до статті 18 цього Закону виконує функції державного регулювання і нагляду, а також Кабінетом Міністрів України для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу, про:
 - **призначення чи звільнення відповідального працівника;**
 - **призначення особи, яка тимчасово буде виконувати обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності;**
 - **зміну відомостей про суб'єкта первинного фінансового моніторингу та/або відповідального працівника чи особу, яка тимчасово виконує його обов'язки;**
 - **припинення та/або поновлення діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.**



СПФМ також зобов'язаний вживати відповідно до законодавства заходів для забезпечення проходження **відповідальним працівником навчання** у сфері запобігання та протидії **протягом трьох місяців з дня його призначення**, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження навчання **не менше одного разу на три роки** на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління спеціально уповноваженого органу, та в інших навчальних закладах за погодженням із спеціально уповноваженим органом.



Використовувати свої повноваження та пов'язані з ними можливості або утримуватися від їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або сприяння іншим особам у вчиненні таких дій, **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- суб'єкту первинного фінансового моніторингу,
- його керівникам,
- відповідальному працівнику,
- іншим працівникам, залученим до проведення первинного фінансового моніторингу,
- кінцевим бенефіціарним власникам





Керівник та заступник керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, голова та члени наглядового органу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідальний працівник (особа, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності), інші працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, **повинні мати бездоганну ділову репутацію та не мати громадянства (підданства) держави, що здійснює збройну агресію проти України.**

{Абзац другий частини четвертої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2736-IX від 04.11.2022}



Питання учасників ринку:

Перевірка бездоганної репутації всіх залучених працівників до первинного фінансового моніторингу – чи достатнім буде погодження анкети чи інших документів працівника всіма обов'язковими службами установи під час прийому такого працівника без зауважень?

Чи потрібно складати окремий висновок про перевірку кожного працівника на предмет бездоганної репутації?

Відповідь НБУ:

СПФМ зобов'язаний забезпечити належну організацію внутрішньої системи ПВК/ФТ. З цією метою СПФМ самостійно визначає необхідних працівників (підрозділи) із делегуванням їм відповідних функціональних обов'язків та прав.

Обов'язки працівників, в тому числі у сфері ПВК/ФТ (залежно від їхніх посадових обов'язків) мають визначаються трудовим договором (посадовою інструкцією). У разі, якщо посадовою інструкцією працівника передбачені обов'язки, що визначені вимогами законодавства з питань ПВК/ФТ, то такий працівник є залученим до проведення первинного фінансового моніторингу та відповідно повинен мати бездоганну ділову репутацію.

СПФМ в своїх внутрішніх документах самостійно визначає обсяг заходів щодо перевірки наявності бездоганної ділової репутації у працівників, залучених до проведення первинного фінансового моніторингу, залежно від їх функціональних обов'язків, повноважень та відповідальності

У разі порушення законодавства про запобігання та протидію, керівники та відповідальні працівники (особи, які тимчасово виконують повноваження відповідальних працівників у разі їх відсутності) СПФМ, а також інші працівники, залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, несуть відповідальність згідно із законом.



Керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу, а також відповідальний працівник несуть відповідальність за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

(п. 13) частина 5 стаття 32 Закону «Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії» за незабезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, відсутність належної системи управління ризиками, повторне невиконання вимог суб'єктів державного фінансового моніторингу про усунення виявлених порушень та/або про вжиття заходів для усунення причин, що сприяли їх вчиненню, - у розмірі до 10 відсотків загального річного обороту, але не більше 7950 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)



Відповідно до статті 9 Закону «Правовий статус відповідального працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу», відповідальний працівник:

- призначається за посадою на **рівні керівництва СПФМ**;
- повинен мати бездоганну ділову репутацію;
- відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим суб'єктом державного фінансового моніторингу, що згідно із цим Законом виконує функції державного регулювання та нагляду за відповідним СПФМ.

Призначення **відповідального працівника** та перевірка його відповідності кваліфікаційним вимогам здійснюються в порядку, визначеному відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу, який згідно із цим Законом виконує функції державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фінансового моніторингу.



Керівна посада — це визначена штатною структурою підприємства, установи чи організації первинна одиниця, на яку покладено функції управління, прийняття рішень та відповідальність за роботу підлеглих або окремого напрямку діяльності.

Особа, що обіймає таку посаду (керівник, менеджер, начальник), наділена повноваженнями для організації роботи, контролю, делегування та розпорядження ресурсами.

Керівник, або керівниця; очільник або очільниця; також менеджер — найманий працівник, суб'єкт управління, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними необхідними повноваженнями для ухвалення рішень та несе всю повноту відповідальності за результати роботи очолюваного ним колективу. До числа керівників відносять **лінійних і функціональних** керівників організації та її структурних підрозділів.

Ключові ознаки керівної посади

Наявність управлінських повноважень: Право видавати накази, розпорядження, приймати рішення обов'язкові для виконання підлеглими.

Підпорядкованість персоналу: Наявність у підпорядкуванні працівників, структурного підрозділу (відділ, департамент, філія) або керування всією організацією.

Відповідальність: Повна відповідальність за результати діяльності, фінансові показники або ефективність роботи підрозділу.

Стратегічна роль: Участь у плануванні, організації, мотивації та контролі процесів.

Формальний статус: Посада чітко закріплена в штатному розписі та посадовій інструкції.

Водночас, розділ 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)», Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327, охоплює професії, що пов'язані, зокрема, з керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності та охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва.*

**(2419.2 Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)*

Питання учасників ринку:

Чи обов'язково установам вводити нову окрему посаду – Відповідальний працівник, керуючись нормами п. 71 та Класифікатора професій? Чи можна покласти функції (визначити) відповідального працівника на посадову особу установи на рівні керівництва – заступник директора, керівник підрозділу тощо?

Відповідь НБУ:

Відповідальний працівник установи призначається в порядку, визначеному установчими документами установи та Положенням № 107. Посада відповідального працівника установи має рівень керівництва установи.

Установа може призначити (покласти функції) відповідального працівника на особу, рівень посади якої відповідно до установчих документів відноситься до керівництва. При цьому, установа зобов'язана враховувати вимоги статті 9 Закону № 361-IX та розділу V Положення № 107.

Питання учасників ринку:

Чи можна зараховувати в стаж роботи відповідального працівника виконання функцій відповідального працівника, тобто якщо працівник за основним місцем роботи був оформлений керівником підрозділу по роботі з клієнтами, а також на нього були покладені функції відповідального працівника – чи приймається до уваги такий стаж?

Відповідь НБУ:

Так, враховується стаж роботи за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ за наявності підтвердних документів

Бездоганна ділова репутація - сукупність підтвердженої інформації про фізичну особу, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб'єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства:

- про запобігання та протидію,
 - законодавства про фінансові послуги
 - та законодавства про запобігання корупції,
- а також про відсутність судимості за злочини:
- проти основ національної безпеки України,
 - миру,
 - безпеки людства та міжнародного правопорядку,
 - громадської безпеки,
 - власності,
 - у сфері господарської діяльності,
 - у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку
 - та у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку

{Пункт 5 частини першої статті 1 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2736-IX від 04.11.2022}



Відповідно до Закону, до повноважень відповідального працівника належать:

1) забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

2) забезпечення повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлені розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності клієнта, отриманою суб'єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки клієнта;

3) проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;

4) право доступу до всіх приміщень, документів, інформації, баз даних, технічних засобів електронних комунікацій, архівів суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

5) залучення працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу до проведення первинного фінансового моніторингу та перевірок з цих питань;

6) організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;

7) одержання пояснень з питань проведення фінансового моніторингу від працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від займаних посад;

8) сприяння проведенню уповноваженими представниками суб'єктів державного фінансового моніторингу, що відповідно до цього Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу, перевірок діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії;

9) прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів;

10) виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.



Керівник та інші працівники суб'єкта первинного фінансового моніторингу зобов'язані сприяти виконанню відповідальним працівником своїх функцій.



Відповідальний працівник під час виконання функцій з питань проведення фінансового моніторингу:

- незалежний у своїй діяльності,
- підзвітний тільки керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу

Відповідальний працівник зобов'язаний **не менше одного разу на місяць інформувати в письмовій формі керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу** про:

- виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для:

- забезпечення проведення первинного фінансового моніторингу;

- розроблення та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;

- підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освітньої та практичної роботи.



Відповідно до **Положення № 107**, **відповідальний працівник установи** - працівник установи, відповідальний за проведення фінансового моніторингу в установі.

Установа з метою належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу призначає **відповідального працівника** Установи згідно з вимогами законодавства України у сфері ПВК/ФТ на рівні керівництва установи.



Згідно з вимогами Положення № 107, відповідальним працівником установи / особою, що виконуватиме обов'язки відповідального працівника установи, не може бути голова виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний), директор (президент) (якщо виконавчий орган одноосібний) або інша посадова особа, яка здійснює керівництво та управління суб'єктом господарювання відповідно до законодавства та установчих документів (обмеження не застосовується до мікропідприємств*).

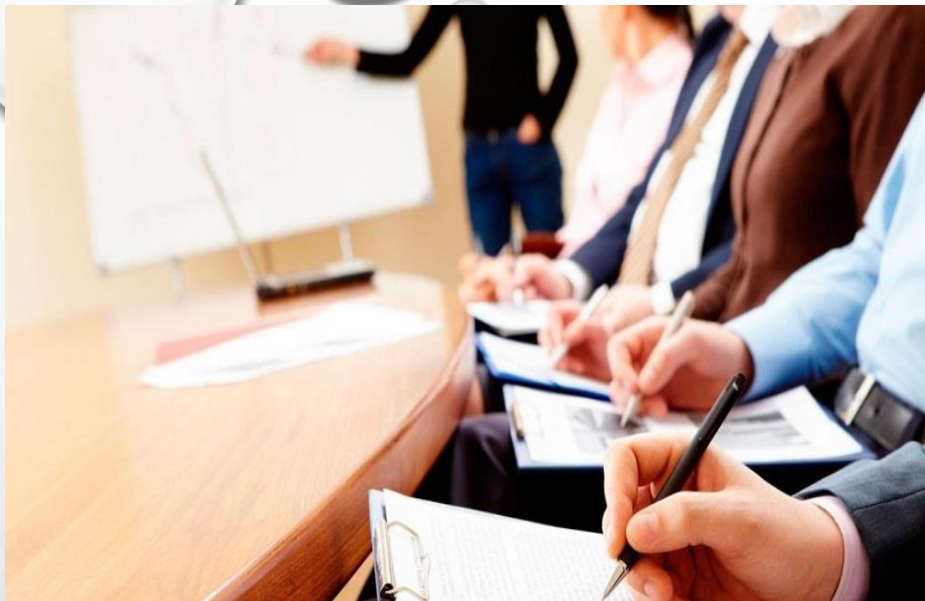


частина друга статті 2 ЗАКОН УКРАЇНИ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

*** Мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передусь звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:**

- балансова вартість активів - до 350 тисяч євро;**
- чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 700 тисяч євро;**
- середня кількість працівників - до 10 осіб.**





Установа може створити **окремий структурний підрозділ з ПВК/ФТ.**

Такий підрозділ очолює **відповідальний працівник** установи або такий підрозділ безпосередньо підпорядковується **відповідальному працівникові установи**, з урахуванням особливостей її організаційної структури.



Зазначений підрозділ функціонує відповідно до **положення** про цей структурний підрозділ, що затверджується відповідно до вимог ²⁸ внутрішніх документів установи.

Згідно з вимогами Положення № 107, відповідальний працівник установи не рідше одного разу на місяць інформує керівника установи відповідно до вимог частини п'ятої статті 9 Закону про ПВК/ФТ, а також щодо таких питань у сфері ПВК/ФТ:

1) результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків ВК/ФТ;

2) питань, пов'язаних із пропозиціями щодо відмови в продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);

3) проблемних питань, що виникають в установи під час проведення заходів з НПК;

4) змін у законодавстві України з питань ПВК/ФТ та вжиття установою необхідних заходів у зв'язку з такими змінами (зокрема оновлення внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ) із зазначенням строків ужиття таких заходів;

5) результатів оцінки нових продуктів/послуг установи та притаманних їм ризиків ВК/ФТ;

6) проблемних питань щодо проведення навчальних заходів для працівників установи, агентів установи (їх працівників);

7) проблемних питань, пов'язаних зі встановленням ділових відносин з PERs та/або їх обслуговуванням;

8) інших питань щодо виконання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ, які потребують розгляду та реагування з метою дотримання установою вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ.

	Январь					Февраль					Март				
Понедельник	1	8	15	22	29	5	12	19	26		5	12	19	26	
Вторник	2	9	16	23	30	6	13	20	27		6	13	20	27	
Среда	3	10	17	24	31	7	14	21	28		7*	14	21	28	
Четверг	4	11	18	25		1	8	15	22*		1	8	15	22	29
Пятница	5	12	19	26		2	9	16	23		2	9	16	23	30
Суббота	6	13	20	27		3	10	17	24		3	10	17	24	31
Воскресенье	7	14	21	28		4	11	18	25		4	11	18	25	

Відповідальний працівник установи не рідше одного разу на рік не пізніше I кварталу року, наступного за звітним, звітує виконавчому органу (якщо виконавчий орган колегіальний) / керівнику установи щодо:

- 1) результатів оцінки ризик-профілю установи*;
- 2) питань, пов'язаних зі створенням належної організації внутрішньої системи ПВК/ФТ та проведенням первинного фінансового моніторингу;
- 3) питань, пов'язаних із забезпеченням належної системи управління ризиками ВК/ФТ.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

28 грудня 2022 року N 465

Критерії

ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Оцінку власного ризик-профілю СПФМ має здійснювати за окремими пунктами:

Характер та масштаб діяльності.

Види діяльності.

Види клієнтів та їх ризик-профілі.

Географічне розташування СПФМ (а також держави, у якій відкриті банківські рахунки).

Канали/способи надання (отримання) послуг.

Контрагенти.



Власний ризик-профіль слід переоцінити в разі:

- зміни бізнес-моделі;
- упровадження нових послуг, що істотно відрізняються від наявних.

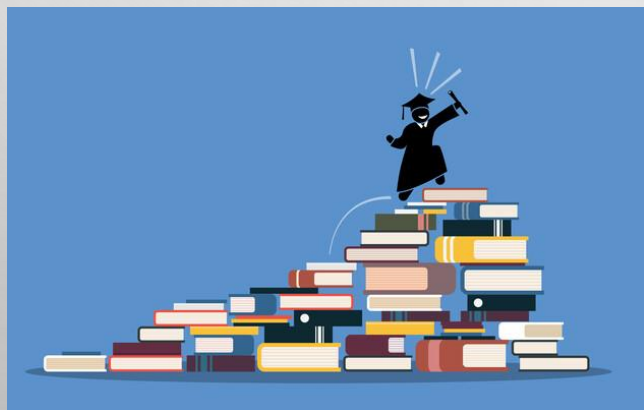
Переоцінити ризик-профіль клієнта треба:

- під час здійснення заходів щодо актуалізації даних про клієнта;
- у разі виявлення нових притаманних діловим відносинам з клієнтом критеріїв ризику.



Відповідальний працівник установи повинен постійно підтримувати свої знання з питань ПВК/ФТ на належному рівні, у тому числі шляхом проходження навчання у сфері ПВК/ФТ, а також підвищення кваліфікації в порядку та у строки, встановлені Законом про ПВК/ФТ.

Установа має сприяти підтриманню рівня знань відповідального працівника та забезпечувати проходження ним навчання у відповідних навчальних закладах.



Особа, яка **вперше** призначається на посаду **відповідального працівника** установи та/або не проходила навчання у сфері ПВК/ФТ протягом останніх трьох років, **може бути** призначена на посаду відповідального працівника установи без наявності документа, зазначеного в підпункті 3 пункту 76 розділу V Положення № 107, за умови проходження нею навчання у сфері ПВК/ФТ **протягом трьох місяців з дня її призначення на посаду відповідального працівника установи та отримання документа про проходження навчання у сфері ПВК/ФТ.**

Внутрішні документи установи з питань ПВК/ФТ затверджуються виконавчим органом (якщо виконавчий орган колегіальний) / керівником установи в порядку, визначеному установчими документами установи, за **поданням відповідального працівника** установи.



Відповідальний працівник установи повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим Положенням № 107.

Кваліфікаційними вимогами щодо відповідального працівника установи є вимоги щодо професійної придатності відповідального працівника установи, а також щодо відсутності фактів, передбачених Положенням № 107.

Вимогами щодо професійної придатності **відповідального працівника** установи є:

1) наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління (для відповідального працівника мікропідприємства - вищої освіти);

2) наявність стажу роботи в установі, видом діяльністю якої є надання фінансових послуг, за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ, або стажу роботи в СУО / Міністерстві фінансів України, пов'язаного з набуттям досвіду у сфері ПВК/ФТ, - не менше одного року;

3) обізнаність із законодавством України у сфері ПВК/ФТ, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ [має бути підтверджено документом* про проходження навчання у сфері ПВК/ФТ на базі відповідного навчального закладу, віднесеного до сфери управління СУО, або в інших навчальних закладах за погодженням із СУО (далі - навчання у сфері ПВК/ФТ) протягом останніх трьох років].



Ознаками небездоганної ділової репутації відповідального працівника установи є:

1) наявність в особи судимості, яка не погашена та не знята в установленому законом порядку;

2) позбавлення особи права займати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);

3) наявність факту, що особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі в установі не менше шести місяців протягом одного року, що передуює прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:

- відкликання/анулювання всіх ліцензій в установі (застосовується протягом п'яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);

- відсторонення керівництва від управління установою та призначення тимчасової адміністрації в установі в разі встановлення порушень установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п'яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління установою та призначення тимчасової адміністрації);

4) наявність факту, що особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі в установі не менше шести місяців, якщо таку установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років з дня визнання установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації).



- Щодо **відповідального працівника** установи
- повинні бути відсутні такі факти:

1) застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій щодо особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);

2) включення особи до переліку терористів (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом 10 років після її виключення з нього).



Установа перевіряє ділову репутацію особи та її відповідність кваліфікаційним вимогам, установленим цим Положенням, на підставі таких документів:

1) оригінали документів для ідентифікації особи, що дають змогу встановити відомості, зазначені в пункті 1 частини дев'ятої та в пункті 1 частини десятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ;

2) документи для оцінки ділової репутації особи, включаючи довідку компетентного органу країни постійного місця проживання фізичної особи про те, є чи немає в неї судимості*;

3) документи для оцінки відповідності особи вимогам щодо професійної придатності, включаючи оригінали офіційних документів з інформацією про: вищу освіту особи; проходження особою навчання у сфері ПВК/ФТ (за наявності); попередні місця роботи особи [наприклад, трудова книжка (за наявності)].



*** МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ**

НАКАЗ 30.03.2022 № 207

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 квітня 2022 р. за № 425/37761

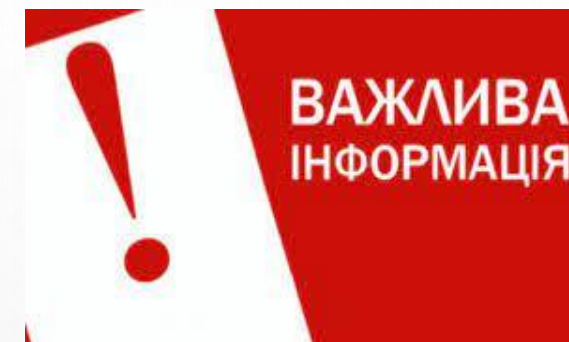
Деякі питання ведення обліку відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ

№ 227 від 22.03.2023}

... 2. Установити, що довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України видаються у формі витягів з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0425-22#Text>



ФОРМА

Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»

Номер витягу
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Департамент інформацій

Перевірка достовірності
унікальний електронний ідентифікатор (QR-код)

ПОВНИЙ/СКРОЧЕНИЙ

ВИТЯГ
з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»

Виданий про те, що громадянин(ка) _____
(прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності))

_____ (число, місяць, рік, місце народження)

на території України станом на _____
(число, місяць, рік)

_____ (середня територія інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»)

Витяг надано для _____
(підпис)

Установа зобов'язана перевірити особу, яка є кандидатом на посаду **відповідального працівника** установи, щодо її відповідності вимогам Закону про ПВК/ФТ та цього Положення в порядку, визначеному внутрішніми документами установи, до її призначення.

Установа в результаті такої перевірки має впевнитися у наявності/відсутності в особи бездоганної ділової репутації та про її відповідність/невідповідність кваліфікаційним вимогам, установленим цим Положенням, на підтвердження чого установою складається письмове рішення (висновок), яке(ий) підписується головою виконавчого органу (якщо виконавчий орган колегіальний) / керівником установи [далі - рішення (висновок)].

Установі **забороняється** призначати **відповідальним працівником** установи особу, щодо якої виявлено ознаки небездоганної ділової репутації та яка не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим цим Положенням.





Відповідальний працівник установи зобов'язаний протягом усього часу, упродовж якого він зберігає свій статус, відповідати вимогам, установленим Законом про ПВК/ФТ та Положенням № 107.



Установа зобов'язана здійснювати постійний контроль за відповідністю **відповідального працівника** установи вимогам, установленим Законом про ПВК/ФТ та цим Положенням.

Установа не рідше одного разу на рік зобов'язана перевіряти відповідального працівника установи щодо його відповідності вимогам Закону про ПВК/ФТ та цього Положення в порядку, визначеному внутрішніми документами установи, та складати за результатами такої перевірки рішення (висновок).

РІК

СІЧЕНЬ							ЛЮТИЙ						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4	29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11

БЕРЕЗЕНЬ							КВІТЕНЬ						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4	29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11

ТРАВЕНЬ							ЧЕРВЕНЬ						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4	29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11

ЛИПЕНЬ							СЕРПЕНЬ						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Нд
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4	29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	5	6	7	8	9	10	11

Установа призначає особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки **відповідального працівника установи** (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, відрядженням), у встановленому установчими документами установи та цим Положенням порядку **строком до чотирьох місяців**.

Установа покладає **тимчасове виконання обов'язків відповідального працівника установи** на особу, яка має бездоганну ділову репутацію та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим цим Положенням.

На особу, яка тимчасово виконує **обов'язки відповідального працівника установи**, покладаються **всі обов'язки** та надаються **всі права відповідального працівника установи**, передбачені в Законі про ПВК/ФТ, цим Положенням і внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ.



Питання учасників ринку:

Чи можна зробити виключення щодо вимоги про підтвердження відсутності судимості на особу, яка тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника установи у разі раптової хвороби відповідального працівника.

Відповідь НБУ:

Частиною 4 статті 8 Закону № 361-ІХ передбачено, що особа, яка тимчасово виконує повноваження відповідального працівника у разі його відсутності, повинна мати бездоганну ділову репутацію.

Особа, яка тимчасово виконуватиме повноваження відповідального працівника, має призначатися СПФМ з працівників, які залучені до проведення первинного фінансового моніторингу, та які перевірені на предмет наявності у них бездоганної ділової репутації. Підтвердження відсутності у такої особи судимості здійснюється у порядку, визначеному внутрішніми документами СПФМ

Установа після звільнення з посади **відповідального працівника** установи / відсторонення від роботи згідно з рішенням Національного банку / відсторонення від роботи в інших передбачених законодавством України випадках зобов'язана **не пізніше наступного робочого дня** призначити іншого відповідального працівника установи.



Допускається в разі звільнення/відсторонення від роботи відповідального працівника установи призначення установою особи, яка виконуватиме обов'язки відповідального працівника установи на строк перевірки установою ділової репутації та відповідності кваліфікаційним вимогам, установленим цим Положенням, кандидата на посаду відповідального працівника установи, який **не повинен перевищувати двох місяців**.





Установа зберігає всі документи, на підставі яких нею проводилася перевірка ділової репутації **відповідального працівника** установи та його відповідності кваліфікаційним вимогам, установленим цим Положенням, а також рішення (висновок) протягом строків, визначених законодавством України.



Установа зобов'язана на запит Національного банку надати документи, на підставі яких нею проводилася перевірка ділової репутації **відповідального працівника** установи та його відповідності кваліфікаційним вимогам, установленим цим Положенням, а також рішення (висновок) та забезпечити роз'яснення (за потреби) суті заходів, які здійснювалися установою з метою перевірки відповідального працівника установи.

Установа несе відповідальність за належну перевірку ділової репутації **відповідального працівника** установи та його відповідності кваліфікаційним вимогам, установленим Законом про ПВК/ФТ та цим Положенням, достовірність інформації, на підставі якої прийнято рішення (висновок), та яка викладена у рішенні (висновку).



Небанківські установи не погоджують із Національним банком кандидатуру відповідального працівника за фінмоніторинг.



Обмеження щодо суміщення та сумісництва за посадою відповідального працівника законодавством не встановлені.



Дякую за увагу!